

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <div><span><span></span></span></div>                                                                                                                                                                                                             | <div><b>עין משפט</b><div>נר מצוה</div></div> |
| <p><b>מח</b> או <b>מיי</b> פ"ח מהל' רוחא הלכה ה סמג עשן טו:</p> <p><b>מב</b> ב מיי פ"ה מהל' משנה הל' א ופ"ו כל הפקע ע"ש:</p> <p><b>ג</b> ג מיי פ"ה מהל' רוחא הלכה ט:</p> <p><b>גא</b> ד מיי שס הל' ח:</p> <p><b>גב</b> ה ו מיי שס פ"ו הלכה ו:</p> |                                              |

## גליון הש"ם

גמ' זה שהרג במיד נהרג. עיין סוטה דף ח ע"כ מוס' ד"ה מי:

## הגהות הב"ח

(א) גמ' אנה לידו וגו' זהו שאמר הכתוב כאשר יאמר משל: (ב) רש"י ד"ה ומלאו גזאל הדס בדרך צהליכמו. י"ב סלומה דלילו כבר היה בעיר מקלט ואלו חזן לתסוס ומלאו והרגו פלוגתא דתנאי היא לקמן במתני' דף י"א ע"כ ונגמ' דף י"ב ע"א:

## מוסף רש"י

לזה אין עדים. לא היו עדים בדבר שיעידו, וזו לא נהנה וזו לא גלה (שמות כא יג). ונפל עליו וההרג. ועדים מעידים עליו וממיינים אותו לגלות (שם).

## רבינו חננאל

עולות שעתיד שלמה בנך להקריב על גבי המזבח תניא רבי אלעזר בן יעקב אומר מקלט מלכות היה כתוב על פרשת דרכים כדי שיכיר הרוצח ויפנה לשם שנאמר תכין לך הדרך. עשה הכנה לדרך: מרשעים יצא רשע.

כגון אחד שהרג בשוגג ואחד שהרג במזיד ואין בהן עדים ויזמנ הקב"ה למקום אחד זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם וזה שהרג שוגג היה יורד מן הסולם נפל עליו והרגו זה שהרג במזיד נהרג זה שהרג בשוגג גולה: מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים בדרך שאדם רוצה לילך שם מוליכין אותו. מן התורה דכתיב לא תלך עמהם כיון שרעה נאמר לו קום לך אתם. מן הנביאים אפי' אלהיך מלמדך להועיל מדריךך בדרך תלך. מן הכתובים אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן: ולו אין משפט מות בנואל [הדם] שמצא הרוצח והרגו הכתוב מדבר. (ורבירו) [וירבירו] אליו דברים הראויין לו אומרים להן את תהנה בו מנהג הרצחנים בשגגה בא לידו. אי"ר אלעזר עיר שרובה רצחנין אינה קולטת

## י:

**וְהָא תַּנְיָא רַבִּי יוֹסִי בְּרִי יְהוּדָה אוֹמֵר וכו'.** וא"ת ואמאי לא מיייתי ממלתיה דר' יוסי צר יהודה דמתני' וי"ל דמתני' איכא למימר דלא חייבים קאמר אלא מאליהם היו גולין בשביל שהיו טועים כדקאמר רבי הכא בצרייתא אצל בצרייתא מוכח שפיר דחייצין קאמר מדמיייתי פסוק גבי מזיד אצל דמתני' לא מיייתי קרא גבי מזיד כן נראה למש"ח ועוד נראה דע"כ בצרייתא ליכא למימר דמאיליהו קאמר ו' דע"כ היינו רבי: **חָדָא אִמְרַ מִבְּיֵאדִין עֲגָלָה עֲרוּפָה.**

תימנה דהא תנן (סוטה דף מד:) עגלה ערופה אין מודדין אלא מעיר שיש בה צ"ד וי"ל דהתם מיירי כגון דליכא עיירות טובא ובחדא מינייהו יש צ"ד כיון דמאי לאוקומי קרא דמקיימי ליה אצל הכא מיירי כגון שאין שם צ"ד בכל העיירות הסמוכות הלכן אמרינן דמ"מ מודדין מינייהו: אפילו

עליו והרגו \* זה שהרג במזיד נהרג וזה שהרג בשוגג גולה אמר רבה בר רב הונא אמר רב הונא ואמרי לה אמר רב הונא א"ר אלעזר מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים יבדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו מן התורה דכתיב ”לא תלך עמהם וכתיב” (קום לך אתם מן הנביאים דכתיב ”אני ה' אלהיך מלמדך להועיל מדריךך בדרך” (זו) תלך מן הכתובים דכתיב ”אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן אמר רב הונא ירוצח שגלה לעיר מקלט ומצאו גואל הדם והרגו פטור קסבר (ו'ולו אין משפט מות בגואל הדם הוא דכתיב מיתבי ולו אין משפט מות ברוצח הכתוב מדבר אתה אומר ברוצח או אינו אלא בגואל הדם כשהוא אומר (י'והוא לא שונא לו מתמול שלשום הוי אומר ברוצח מדבר הוא דאמר כי האי תנא דתניא ולו אין משפט מות בגואל הדם הכתוב מדבר אתה אומר בגואל הדם הכתוב מדבר או אינו אלא ברוצח כשהוא אומר יכי לא שונא הוא לו מתמול שלשום הרי רוצח אמור הא מה אני מקיים ולו אין משפט מות בגואל הדם הכתוב מדבר תנן מוסרין לו שני ת"ח שמא יהרגנו בדרך וידברו אליו מאי לאו דמתרו ביה דאי קטיל בר קמלא הוא לא כדתניא וידברו אליו דברים הראוים לו יאומרים לו אל תנהג בו מנהג שופכי דמים בשגגה בא מעשה לידו ר' מ' אומר הוא מדבר ע"י עצמו שנאמר ”וזה דבר הרוצח אמרו לו הרבה שליחות עושה אמר מר בשגגה בא מעשה לידו פשיטא דאי במזיד בר גלות הוא אין והא תניא ר' יוסי בר' יהודה אומר בתחלה אחד שוגג ואחד מזיד מקדימינן לערי מקלט וב”ד שולחין ומביאין אותם משם מי שנתחייב מיתה הרגוהו שנאמר ”ושלחו זקני עירו ולקחו אותו משם ונתנו אותו ביד גואל הדם ומת מי שלא נתחייב פטרוהו שנאמר (י'והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם מי שנתחייב גלות מחזירין אותו למקומו שנא' ”והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה רבי אומר מעצמן הן גולין כסבורין הן אחד שוגג ואחד מזיד קולטות והן אינן יודעין שבשוגג קולטות במזיד אינן קולטות א”ר אלעזר יעיר שרובה רוצחים אינה קולטת שנאמר ”ודבר באזני זקני העיר ההיא את דבריו ולא שהושוו דבריהן לדבריו וא”ר אלעזר יעיר שאין בה זקנים אינה קולטת דבעינן זקני העיר וליכא איתמר עיר שאין בה זקנים רבי אמי ור' אסי חד אומר קולטת וחד אומר אינה קולטת למאן דאמר קולטת מצוה בעלמא ועיר שאין בה זקנים ר' אמי ורבי אסי חד אמר נעשה בה בן סורר ומורה וחד אמר אין נעשה בה בן סורר ומורה למ”ד אין נעשה בה בן סורר ומורה בעינן זקני עירו וליכא למ”ד נעשה בה בן סורר ומורה מצוה בעלמא ועיר שאין בה זקנים ר' אמי ור' אסי חד אמר מביאה עגלה ערופה למ”ד אינה מביאה עגלה ערופה בעינן זקני עירו וליכא למאן דאמר מביאה עגלה ערופה בעלמא א”ר חמא בר חנינא מפני מה נאמרה פרשת רוצחים בלשון

# אלו הן הגולין פרק שני מכות

מקלט היה כסוב על פרשם דרכים.
בכל מקום שהיו שני דרכים מפולגים אחד פונה לעיר מקלט היה עץ תקוע בלוחו דרך וכתוב צו מקלט: פסח ליה פיסחא. כשהיה רוצה לדרוש צפרשת רוצחים היה מתחיל כן: והאלהים אנה לידו.
זהו שאמר הכתוב כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יאל רשע.

משל הקדמוני היא המורה שהיא משל הקצ"ה שהוא קדמונו של עולם והיא אמרה מרשעים יאל רשע והיכן אמרה והאלהים אנה לידו והיאך הקצ"ה ומאילא מכשול לאדם לחטוא אלא ע"י שהיו שניהם רשעים ההורג והנהרג ההורג היה חייב גלות ואין עד דדבר והוא לא גלה והנהרג היה חייב מיתה ואין עד דדבר ולא נהרג לפיכך הקצ"ה מוזמן לפונדק אחד כו': **צמה הכתוב מדבר.** והאלהים אנה לידו: **נופל עליו והורגו.** ויש עדים וייגלה על כרחו: **בדרך שלך.** בדרך אשר תצחר לילך: **אס לנזים.** צא אדם להתחצר: **הוא יליץ.** אין מעכבין צדו: **ומלאו גואל הדם.**

בדרך ו' צהליכמו: **בגואל הדם הכתוב מדבר.** וה"ק פן יידוף גואל הדם אחרי הרוצח והשיגו והכהו נפש ולא יתיירא מצ"ד כי לו אין משפט מות וסוף המקרה האומר כי לא שונא הוא וגו' מוסב על ראשו פן יידוף גואל הדם אני אומר לך להכין לו הדרך כי לא שונא היה לו ולא הרגו מדעת: **צרוח הכתוב מדבר.** וה"ק פן יידוף והשיגו והכהו והוא לא היה ראוי למות כי לא שונא היה להרגו ולא הרגו מדעת: **הרי רוצח אמור כו'.** שאין לו משפט מות ולא היה צריך לכסוב בשבילו ולו אין משפט מות: **הרבה שליחות עושה.** דברים שאינן נעשים ע"י האדם נעשים ומתקבלים על ידי א' הרבה שלוחים: **פשיטא.** כיון דהוא גולה ודאי בשוגג הרג דאי צמויד הרג וכי גולה היה: **ה"ג דאי צמויד צר גלוס הוא צתמייהו: צתחלה.** תחלת משפטן של רוצחים ועיקרו זהו אחד שוגג ואחד מזיד כו'. ויליץ טעמא מקרא וכי יהיה איש שונא לרעהו וארצ לו וקס עליו וגו' משמע אס הורגו צכוונה ינוס וכמצי צתריה ושלחו זקני עירו וגו': **רצי אומר.** לא אמר הכתוב שיגלה אלא הוא טועה וגולה ולימדך הכתוב שיקחומו משם ויהרגוהו: **ודבר בלזוני זקני העיר ההיא.** מקרא צספר יהושע: **מלוה בעלמא.** מלוה שיהו שם זקנים ומיהו כי אין צה זקנים נמי קלטו: **צנן סורר ומורה** כמיצ (דברים כא) והוילאו אותו אל זקני עירו: בלשון

אמר מביאה עגלה ערופה וחד אמר אינה מביאה עגלה ערופה בעינן זקני העיר ההיא וליכא למאן דאמר מביאה עגלה ערופה בעלמא א"ר חמא בר חנינא מפני מה נאמרה פרשת רוצחים בלשון

וכן אינה מביאה עגלה ערופה דבעינא בה זקני העיר ההיא וליכא. מפני מה נאמר פרשת רצחנים

## מסורת הש"ם

(א) י"א רב הונא, (ב) י"ג כי לא שונא הוא לו, (ג) ונמתקבלים הכהה על ידי, (ד) רש"א דא"כ,

- תורה אור השלם
- תבין לך הדרך ושלשת את גבול ארצך אשר יגדליך יי אלהיך ויהיה לנו שמה כל רצח: דברים יט ג
- טוב וישר יי על פן יורה חטאים בדרך: תהלים כה ח
- ואשר לא יצדה וקאלדים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה: שמות כא יג
- כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשע וידי לא תהיה קרי: שמואל א כ יג
- ויאמר אלהים אל בלעם לא תלך עמקם לא תאר את הקים כי קרויך הוא:

- במדבר כב יב
- ותבא אלהים אל בלעם לילך ויאמר לו אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתם ואך את הדבר אשר אומר אליך אותו תעשה: במדבר כב כ
- כה אמר יי גאלך קדוש ישראל אני יי אלהיך מלמדך להועיל מדריךך בדרך תלך: ישעיהו מח יז
- אם ללצים הוא יליץ וליענוים יתן חן:

- משלי ג לד
- פן יידף גאל הקים אחרי הרצח כי יתם לבבו והשיגו כי ידבה הדרך והבדיל נפש ולו אין משפט מות כי לא שנא הוא לו מתמול שלשום: דברים יט ו
- וזה דבר הרצח אשר ינוס שמה ויד אשר יבה את רעהו בבלי דעת והוא לא שנא לו מתמול שלשום: דברים יט ד
- ושלחו זקני עירו וקחו אותו משם ותתנו אותו ביד גאל הקים וית: דברים יט יב
- והצילו העדה את הרצח מיד גאל הקים והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה וישב בה עד מות הבחן הגדל אשר קיטח אותו בשמן הקדש:
- במדבר לה כה
- ונס אל אחת מהערים האלה ועמד פתח שער העיר ודבר באזני זקני העיר והדא את דבריו ואספא אותו העירה אליהם ותתנו לו מקום וישב עמם: יהושע כ ד
- ותפשו בו אביו ואמו ורוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקמו: דברים כא יט
- ויהיה העיר הקרבה אל החלל ולקחו זקני העיר והוא עגלת בקר אשר לא עבד בה אשר לא משקה בעל:

דברים כא ג